

주의 요구

1. 제 목: 압류재산 공매 취소 후 재공고 업무 불철저
2. 소관부점: 충북지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부 위탁 업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제16조 제1항에 따르면 권리분석 및 현황파악을 마친 후에는 지체 없이 공매 또는 수의계약 대행 업무에 착수하여야 하며, 다만 압류재산의 추산가액이 강제징수비를 징수하면 남은 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 재산이거나 매각에 영향을 미치는 타인의 권리가 존재하는 재산 등 특별한 사유가 있는 재산은 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있다.

한편, 같은 요강 제38조에 따르면 ①채납자 또는 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 아니한 경우, ②위임기관의 요청이 있는 경우,

③타 재산 공매로 채납액 전액이 충당된 경우, ④재산의 훼손·멸실 등으로 공매를 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우에는 공매취소의 공고를 하도록 정하고 있는데, ①송달불능의 사유로 공매공고를 취소한 경우에는 위임기관 협의 및 보완조치가 필요한 것이 아니므로 신속하게 재공고를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 충북지역본부 소관 압류재산에 대하여 채납자 또는 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 않아 공매입찰을 취소한 이후 재공고를 실시한 현황을 점검한 결과

2022. 11. 8. 중랑세무서로부터 수입한 채납자 ○○○의 압류재산 (2022-00000-000)의 경우 2023. 12. 15. 송달불능으로 공매공고를 취소한 후 특별한 사유 없이 488일이 지난 2024. 1. 31.에야 공매공고를 하는 등

[표 2] 및 [별표 4] “공매 취소 후 재공고 실시 명세”와 같이 30건의 압류재산에 대하여 송달불능의 사유로 공매입찰 취소 후 길게는 488일, 짧게는 33일 후⁹⁾에 재공고한 사실이 확인되었다.

[표 2] 공매 취소 후 재공고 실시 현황

(단위 : 건)

구분	합계	공매 취소 후 재공고까지 소요 기간*		
		32~62일	63~93일	94일~

“기재 생략”

* 공매 취소 후 재공고까지 소요된 기간이 1개월을 초과한 물건 기준

9) 공매통지서가 송달되지 않은 이해관계자의 주소지 거주 여부 확인 등 재공고 전 준비 과정에서 시일이 소요될 수 있음을 고려하여 1개월 초과분에 대해서 점검

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 송달불능으로 구매입찰을 취소한 경우에는 특별한 사유가 없을 경우 다음 구매공고에 반영될 수 있도록 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 송달불능의 사유로 구매입찰을 취소한 경우 신속하게 재공고 하는 등 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

[별표 4]

공매 취소 후 재공고 실시 명세

순 번	위임기관	관리번호	체납자	공매취소일	재공고일	소요 기간 (일)
--------	------	------	-----	-------	------	-----------------

“기재 생략”